không thì thôi…Đại diện Viện kiểm sát đã ngắt lời bị cáo Tuân: "Bị cáo dừng lại, không nên nói về những việc không liên quan đến vụ án!".

Câu hỏi 8 (1 điểm): Là Luật sư của chị Quyên, anh (chị) xử lý như thế nào trong trường hợp nêu trên?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy viết bài bảo vệ cho thân chủ Đỗ Thị Quyên.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận B đã ra bản án tuyên phạt bị cáo Đinh Diệu Hiền 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, bị cáo Vũ Thị Như và bị cáo Trần Văn Tuân 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Qua nghiên cứu hồ sơ Luật sư biết rằng vào năm 2003 bị cáo Đinh Diệu Hiền đã bị Toà án nhân dân quận H ra bản án tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Sử dụng trái phép chất ma tuý".

Câu hỏi 10 (1 điểm): Hãy viết giúp thân chủ Đỗ Thị Quyên đơn kháng cao.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-20/240

Câu 1: Tư vấn: - Khuyên chị Quyên đi giám định tỉ lệ thương tật;

- Viết đơn yêu cầu khởi tố

Ý kiến : đồng ý

Câu 2: Viết đơn yêu cầu khởi tố: Diễn biến vụ việc, căn cứ BLHS, căn cứ BLTTHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 3: Nhận xét:

Bỏ lọt tội phạm: Tội cưỡng đoạt tài sản Đ 135, tội bắt giữ người trái pháp luật Đ 123.

Ý kiến bổ sung : thêm tội làm nhục người khác theo khoản 1 điều 121 BLHS

Bỏ lọt người: Ông Tuân: đồng phạm

Ý kiến : đồng ý

Câu 4: làm văn bản kiến nghị với CQĐT và VKS về việc bỏ lọt người, lọt tội của CQĐT. **Ý kiến : đồng ý**

Câu 5: Trao đổi với bà Hiền, đề nghị bà Hiền thương lượng trực tiếp với chi Quyên về việc miễn tố. Có thể tổ chức buổi gặp mặt để các bên thương lượng hòa giải. Nếu chị Quyên không chấp nhận, tiếp tục tư vấn và tham gia bảo vệ cho chị Quyên.

Ý kiến : đồng ý

Câu 6: Cần trao đổi với VKS:

- Về tội cưỡng đoạt tài sản: phía bà Hiền đã có hành vi dùng vũ lực để cưỡng đoạt tài sản và chỉ trả lại tài sản sau khi chị Quyên đã tố cáo>>> đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản

- Về tội bắt giữ người trái pháp luật: gia đình bà Hiền đã có hành vi bắt và giam chị Quyên suốt 3 giờ>>> cấu thành tội bắt giữ người traí pháp luật.